Общие условия сотрудничества с Ozon

Содержание

Раздел «Заключение, изменение, расторжение Договора»

Раздел «Личный кабинет»

Раздел «Списки запрещенных товаров»

Раздел «Отчетные документы и взаиморасчеты»

Раздел «Ответственность»

Раздел «Заверения и гарантии»

Раздел «Конфиденциальность»

Раздел «Персональные данные»

Раздел «Права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)»

Раздел «Самозанятые»

Раздел «Коммуникация сторон»

Раздел «Иные положения»

Раздел «Определения»

Чтобы разобраться в тексте было проще, оставили подсказки к некоторым пунктам — отметили их иконками с лампочкой. Но они не являются частью договора и не имеют юридической силы.

🔔 Эта редакция действует с 2 октября 2026 года (с дополнениями от 1 октября 2026 года). Мы заранее публикуем изменения в условиях: если правила на этой странице ещё не вступили в силу, смотрите предыдущую версию договора.

Общие условия сотрудничества с Ozon содержат в себе положения, актуальные для любых Контрагентов Ozon.

Общие условия содержат пункты с активными гиперссылками на веб-страницы, которые являются частью Договора.

Определения терминов даны в разделе «Определения» Общих условий.

Раздел «Заключение, изменение, расторжение Договора»

1. Заключение и срок действия Договора

Договор заключается путём направления Ozon текста Договора (оферты) с уведомлением об Активации и любыми последовавшими действиями Контрагента в ЛК по выполнению условий Договора (акцепт) в течение 365 дней с даты Активации (срок для акцепта). Совершение потенциальным Контрагентом любых действий в ЛК до Активации не считается акцептом. Сделки, совершенные Сторонами посредством действий в ЛК, признаются совершенными в простой письменной форме с использованием простой электронной подписи с учетом положений Раздела «Личный кабинет».

Все действия Контрагента в ЛК в период времени, в течение которого Контрагент успешно аутентифицирован в ЛК по Ozon ID, имеют юридическое значение. Договор признается заключённым в дату направления уведомления об Активации.

Договор заключается на неопределённый срок и распространяет своё действие на отношения его Сторон, возникшие с даты регистрации Контрагента на Платформе.

2. Изменение Договора

Действует с 1 октября 2026 года.

Ozon вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, направив Контрагенту Уведомление:

(а) не позднее 15 календарных дней до вступления изменений в силу:

- об увеличении размера вознаграждения Ozon;
- об увеличении объема обязанностей или уменьшении объема прав Контрагента;
- об изменениях, для которых Договором не предусмотрен иной срок уведомления;

(б) в календарный день, предшествующий вступлению изменений в силу, если иная дата вступления в силу не указана в Уведомлении:

- о любом улучшении положения Контрагента, включая предоставление новых прав, льгот, скидок или расширение технического функционала Платформы;
- об уменьшении размера вознаграждения Ozon или изменении порядка его определения, влекущем такое уменьшение;
- о добавлении или изменении услуг либо их стоимости, если Контрагент может отказаться от них в интерфейсе ЛК;
- о приведении Договора в соответствие с законодательством;
- об изменении Списка запрещенных товаров в целях защиты жизни и здоровья Клиентов, сотрудников Ozon или третьих лиц;
- о справочных или разъясняющих правках.

(в) в специальный срок, который может быть установлен соответствующим Договором и имеет преимущественную силу.

Если Контрагент получает Уведомление о нескольких изменениях в Договор, то для каждого изменения применяется соответствующий ему срок вступления в силу. Ozon вправе сообщать об изменениях в Договор только тем Контрагентам, для которых изменяемые условия применимы на момент Уведомления, – на иных Контрагентов изменения распространяются с даты начала взаимодействия Сторон по соответствующим условиям, с которыми Контрагент ознакомлен и согласен.

Контрагент обязан регулярно отслеживать Уведомления и текст Договора на предмет внесенных в него изменений. При несогласии с предлагаемыми изменениями Контрагент обязан направить Ozon запрос о расторжении Договора в течение 7 календарных дней с даты Уведомления либо не позднее даты начала взаимодействия Сторон по измененным условиям. В противном случае такие изменения считаются согласованными обеими Сторонами с даты их вступления в силу, подлежат применению к отношениям между ними и становятся частью Договора.

3. Приостановление исполнения Договора Ozon

Действует с 1 октября 2026 года.

Ozon вправе в одностороннем порядке полностью либо частично приостановить исполнение своих обязательств по Договору, уведомив об этом Контрагента, если:

(а) у Контрагента имеется задолженность по оплате любых сумм по Договору;

(б) Контрагент не соблюдает условия Договора или нарушает права третьих лиц;

(в) Контрагент не подключен к ЭДО в случаях, когда согласно условиям Договора, использование ЭДО является обязательным;

(г) по техническим или иным причинам. В течение срока приостановления плата за услуги, прямо затронутые таким приостановлением, не взимается.

Ozon приостанавливает исполнение обязательств по Договору в день направления уведомления, если иной срок не указан в тексте уведомления.

4. Расторжение Договора

Действует с 1 октября 2026 года.

4.1. Любая Сторона может отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления Уведомления.

4.2. Договор считается расторгнутым в:

(а) день получения Ozon Уведомления от Контрагента — при несогласии Контрагента с изменениями в Договоре;

(б) день направления Ozon Уведомления Контрагенту, если иной срок не указан в Уведомлении — при расторжении Договора ввиду нарушений Контрагента;

(в) последний календарный день отчетного периода, следующего за отчетным периодом, в котором было направлено Уведомление, — в иных случаях.

4.3. Контрагент вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора при несогласии с внесенными в него изменениями.

4.4. При одностороннем отказе Ozon от исполнения Договора ввиду нарушений Продавцом в Уведомлении указывается одна из следующих причин расторжения:

(а) если любые из Заверений и гарантий оказываются недостоверными, неполными или вводящими в заблуждение;

(б) если Продавец допускает существенные нарушения обязательств по Договору, такие как:

непредоставление информации о товаре и/или отправлении по запросу Ozon в течение 3 дней с даты запроса;

неоднократное (более 2 раз) нарушение интеллектуальных или иных прав третьих лиц;

неоднократные (более 2 раз) попытки размещения к продаже на Платформе и/или передачи для реализации и/или в доставку некачественных, подменных товаров. В этом случае Ozon вправе в одностороннем порядке расторгнуть все заключенные с Продавцом Договоры;

размещение к продаже на Платформе и/или передача для реализации и/или передача в доставку запрещенных товаров;

нарушение требований Раздела «Правила общения с покупателями Ozon»;

нарушение платежных обязательств;

неоднократный (более 2 раз) невывоз товаров в соответствии с условиями Договора;

ухудшение показателей качества сервиса Продавца до критического уровня.

Продавец вправе оспорить отказ Ozon от исполнения Договора, предоставив доказательства отсутствия нарушений либо достоверности и полноты Заверений и гарантий, а Ozon обязан рассмотреть оспаривание в течение 7 календарных дней. Если Ozon предоставил мотивированный отказ на оспаривание, Ozon вправе не рассматривать последующие оспаривания по тем же основаниям при отсутствии дополнительных доказательств и информации.

4.5. Расторжение Договора осуществляется до последнего календарного дня отчетного периода, следующего за отчетным периодом, в котором было направлено Уведомление, в следующем порядке:

(а) в день расторжения Договора Ozon делает товар Продавца недоступным к продаже, приостанавливает выплату причитающихся Контрагенту денежных средств и прекращает оказание услуг, за исключением:

1. услуг по размещению, подготовке товара к вывозу, Утилизации и вывозу товара со Склада силами Ozon — до момента забора товара Продавцом или его Утилизации;
2. услуг, связанных с возвратами Клиентов и исполнением принятых, но невыполненных до даты Уведомления заказов — до момента направления Контрагенту Акта сверки;

(б) Стороны обеспечивают вывоз товара со складских объектов и помещений Ozon;

(в) Стороны подписывают Акт сверки и при необходимости осуществляют окончательные взаиморасчеты. Если в течение 3 рабочих дней с даты направления Акта сверки Контрагент не подписал и/или не отправил Ozon его оригинал, то Акт сверки считается

согласованным в редакции Ozon. Ozon вправе не направлять Акт сверки при наличии у Контрагента дебиторской задолженности перед Ozon.

Договор сохраняет свое действие в той части, в которой это применимо, до момента окончательного расчета между Сторонами.

Если после расторжения Договора Ozon получает возвраты от Клиентов, Ozon возвращает им уплаченные за товар денежные средства, но не возвращает товар Продавцу. Стороны признают, что Ozon приобретает право собственности на такой товар, может осуществлять его продажу от своего имени либо распоряжаться им иным образом по своему усмотрению.

Раздел «Личный кабинет»

1. Информация о Контрагенте

Действует с 1 октября 2026 года.

Контрагент обязан указывать в ЛК полные и достоверные сведения о себе, в том числе коммерческое обозначение в соответствии с требованиями законодательства, в т.ч. не вводящее в заблуждение относительно принадлежности ЛК определенному лицу.

При заключении Договора Продавец проходит дополнительную проверку сведений о нем в соответствии с законодательством, регулирующим отношения между операторами посреднических цифровых платформ и их партнерами.

Информация о способах, порядке и сроках прохождения такой проверки размещается в Личном кабинете. Уведомление о результатах проверки и причинах непрохождения проверки направляется на электронную почту, указанную Продавцом при регистрации на Платформе в графе «Email для уведомлений».

2. Использование Ozon ID

При или после регистрации на Платформе Контрагент привязывает к своему ЛК Ozon ID. Контрагент использует Ozon ID для авторизации в ЛК, а Ozon — для аутентификации Контрагента одним или несколькими способами, указанными в Условиях использования Ozon ID, и удостоверения его права на доступ в ЛК.

Привязывая к ЛК Ozon ID, Контрагент обязуется соблюдать Условия использования Ozon ID.

Ozon имеет право отказать Контрагенту в аутентификации по логину и паролю в случае, если Контрагент не привязал к аккаунту Ozon ID.

Контрагент обязуется принимать все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности Ozon ID и не предоставлять доступ в ЛК и к Ozon ID к третьим лицам кроме случаев, когда эти лица действуют по поручению Контрагента (при этом он отвечает за их действия, как за свои собственные).

3. Отказ в Активации

Действует с 1 октября 2026 года.

Ozon отказывает в Активации, направив Уведомление с указанием причин, если потенциальный Контрагент

(а) указал реквизиты с ошибками; либо

(б) не соответствует любому из следующих требований к Контрагенту:

регистрация на территории РФ в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо наличие статуса Самозанятого – гражданина РФ;

отсутствие записи в государственных регистрационных реестрах о прекращении деятельности;

отсутствие препятствий осуществлять деятельность на Платформе в силу закона; либо

(в) не прошел проверку достоверности и полноты сведений в соответствии с законодательством, регулирующим отношения между операторами посреднических цифровых платформ и их партнерами; либо

(г) не прошел проверку со стороны службы безопасности Ozon:

при совершении потенциальным Контрагентом нарушений условий договоров, ранее заключенных с Ozon, а также

при совершении попыток мошенничества или иного нарушения законодательства; либо

(д) уже имеет десять активированных ЛК на такую же комбинацию ИНН и КПП. Тогда Ozon отказывает в Активации одиннадцатого ЛК, либо каждого последующего ЛК. Количество ЛК учитывается для Контрагента Платформы и Контрагента Другой площадки отдельно.

Если Ozon уведомляет об отказе в Активации, то Договор считается незаключённым.

4. Смена доступа

При возникновении у Контрагента подозрений относительно безопасности его Ozon ID или пароля или возможности его несанкционированного использования третьими лицами, Контрагент обязан незамедлительно уведомить службу поддержки через ЛК или связавшись с ней.

При возникновении у Ozon подозрений относительно использования ЛК Контрагента третьим лицом или вредоносным программным обеспечением, Ozon в одностороннем порядке меняет пароль Контрагента и/или прекращает доступ к его ЛК по привязанному Ozon ID. Контрагент может привязать к ЛК новый Ozon ID исключительно при личном обращении в службу поддержки и идентификации Контрагента.

5. Действия Ozon в ЛК

Ozon в лице сотрудников и иных уполномоченных лиц вправе совершать в ЛК Контрагента любые действия, необходимые для тестирования новых видов услуг или функционала Платформы, а также решения обращений Контрагента в Службу поддержки, которые Стороны признают выполненными по поручению Контрагента.

6. Интеграция в ЛК через Ozon Seller API

Условия действуют с 20 августа 2026 года.

Контрагент может воспользоваться инструментом интеграции своей системы учёта с ЛК через Ozon Seller API и Ozon Delivery API.

Продавец Платформы с помощью интеграции через Ozon Seller API может загружать, обновлять и получать данные о товарах.

Продавец может загружать, обновлять и получать данные о заказах на доставку в сервисе Ozon Доставка для Продавцов с помощью интеграции через Ozon Seller API, а в сервисе Ozon Доставка для бизнеса — через Ozon Delivery API.

Условия интеграции содержатся:

- через Ozon Seller API — в Документации Ozon Seller API;
- через Ozon Delivery API — в Документации Ozon Delivery API.

Стороны признают, что при интеграции через API данные, отражающиеся в системе Ozon, имеют больший приоритет к данным, отражающимся в системе Контрагента.

7. Электронная подпись в ЛК

Простая электронная подпись (ПЭП) — это электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронного документа Контрагентом или Ozon, совершающим действия в ЛК.

Ключ ПЭП — уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи. Применительно к ПЭП роль ключа ПЭП исполняют коды, пароли и прочие средства либо их сочетание. ПЭП создается Контрагентом в информационной системе Ozon при подтверждении действий в ЛК с помощью ключа ПЭП: пароль при успешной аутентификации Контрагента в ЛК или введение цифрового кода, полученного Контрагентом по СМС, в т.ч. при аутентификации через Ozon ID. Контрагент обязан соблюдать конфиденциальность ключа ПЭП.

Действия Контрагента в ЛК совершаются путем формирования электронного документа в информационных системах Ozon. Такие Электронные документы (файлы, электронные протоколы, журналы, программные коды, логи и прочая информация в электронной форме):

- признаются подписанными Контрагентом с использованием ПЭП;
- равнозначны документам на бумажном носителе, собственноручно подписанным Контрагентом;
- порождают юридические последствия, аналогичные использованию собственноручных подписей в соответствии с законодательством РФ.

Стороны согласовали порядок распределения бремени доказывания при возникновении споров об ПЭП:

- о наличии или подлинности ПЭП — на Стороне, которая не согласна с наличием, подлинностью ПЭП;
- о факте внесения изменений в Электронный документ — на Стороне, которая утверждает этот факт;
- о факте получения одной из Сторон электронного сообщения, подписанного ПЭП — на Стороне, оспаривающей такой факт.

8. Предложения третьих лиц в ЛК

Правила пункта применяются, если интерфейс ЛК содержит соответствующие разделы. Их отсутствие означает отсутствие права Контрагента требовать их предоставления.

8.1. Поставщики

Раздел «Поставщики» носит справочный характер и содержит информацию о лицах, предлагающих к продаже товары (далее в этом пункте – поставщики). Содержание раздела предоставляется без гарантий достоверности и актуальности. Информация в разделе не является рекламой, коммерческим предложением или публичной офертой.

Размещая в разделе «Поставщики» данные о поставщике, Ozon не выступает его представителем, не оказывает поставщику услуг по продвижению, консультированию, иных услуг, связанных с размещением информации в разделе, и не несет ответственности за убытки, причиненные Контрагентам в связи с использованием раздела.

Контрагент может разместить сведения о себе, как о поставщике, создав карточку поставщика. Создавая карточку поставщика, Контрагент:

(а) дает согласие разместить карточку поставщика, указанную в ней информацию и загруженный в неё контент в разделе «Поставщики» Личного кабинета, а также в разделе «Витрина поставщиков» на сайте https://data.ozon.ru/;

(б) подтверждает, что информация, указанная в карточке поставщика, является полной, достоверной, действительной, актуальной, точной и не вводящей в заблуждение;

(в) гарантирует, что он соблюдает и будет соблюдать при использовании функционала раздела «Поставщики» требования, указанные в Разделе «Заверения и гарантии», Политику контента, размещаемого на ресурсах Ozon.

Сведения, указанные Контрагентом в карточке поставщика, не должны являться рекламой, как это определено в Федеральном законе № 38-ФЗ «О рекламе».

8.2. Страхование

Раздел «Страхование» содержит сведения о возможности заключения Контрагентом договоров страхования с третьими лицами — страховщиками и/или уполномоченными ими лицами, а также информацию о расчетах страховой премии/страховой суммы, функционал приема заявлений на выплату страхового возмещения, информацию о статусах обработки заявлений и иных данных, связанных со страхованием.

Размещая в разделе «Страхование» информацию, документы, расчеты и статусы, Ozon:

(а) не является страховщиком и не оказывает страховые услуги;

(б) не уполномочен принимать решения о признании/непризнании события страховым случаем, о страховой выплате/об отказе в выплате, о размере выплаты страхового возмещения;

(в) самостоятельно не определяет условия страхового покрытия (включая риски, исключения, лимиты, тарифы) и не несет ответственности за их изменение страховщиком.

Контрагент понимает и соглашается, что сведения о статусах, сроках, результатах рассмотрения обращений и иные сведения, отображаемые в разделе «Страхование», могут обновляться с задержками и зависеть от технических особенностей интеграций и/или действий третьих лиц, в связи с чем Ozon не несет ответственности за расхождения между отображаемой в разделе информацией и фактическими действиями/решениями страховщика.

Ozon вправе по своему усмотрению:

(а) предоставлять, ограничивать или приостанавливать Контрагенту доступ к разделу «Страхование» и/или связанному с ним функционалу ЛК, включая в зависимости от применяемых Контрагентом схем продаж, варианта подключения сервиса Ozon Доставка, параметров товаров, наличия задолженности, выявления признаков недобросовестного поведения (в т.ч. мошенничества), а также иных обстоятельств, влияющих на возможность и корректность обеспечения процессов Страхования;

(б) изменять интерфейс и функционал ЛК, состав/формат и порядок отображения информации, расчётов и статусов, порядок формирования отчётности/детализации.

8.3. Приложения

Ozon предоставляет третьим лицам возможность размещать приложения и/или информацию о них в разделе «Приложения» в ЛК Контрагента. Такое третье лицо может осуществлять взаимодействие приложения с ЛК через API или через иные способы интеграции, которые определяет Ozon. Если это предусмотрено функционалом, Контрагент подключает приложение и управляет его функциями в ЛК. Контрагент осуществляет оплату за пользование приложением или оказанные услуги напрямую Партнёру.

Содержание раздела предоставляется без гарантий достоверности и актуальности. Информация в разделе не является рекламой, коммерческим предложением или публичной офертой от Ozon. Ozon не несет ответственности за убытки, причиненные Контрагентам в связи с использованием раздела.

В случае получения информации о возможных фактах мошенничества либо нарушениях прав третьих лиц со стороны Контрагента в приложении или на сайте третьего лица, разместившего приложение в ЛК, Ozon вправе временно приостановить работу этого приложения в ЛК, уведомив Контрагента.

8.4. Общие условия

Ozon вправе по своему усмотрению изменять состав и функциональность указанных разделов, а также не размещать, ограничивать доступ или удалять информацию/материалы в них, если их содержание противоречит Договору, законодательству или нарушает права третьих лиц.

9. Удаление ЛК после расторжения Договора

По окончании всех действий в отношении ранее размещённых заказов Ozon удаляет ЛК и всю информацию о товарах и/или отправлениях Контрагента с Платформы без возможности восстановления.

Раздел «Списки запрещенных товаров»

1. Общий перечень

Контрагент не вправе размещать к продаже на Платформе и/или передавать в доставку товары, продажа которых дистанционным способом запрещена законодательством Российской Федерации, включая (без ограничения) следующие товары:

- алкогольная продукция;
- драгоценные и редкоземельные металлы;
- вооружение, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества и изделия, средства взрывания, патроны, пули, гильзы, порох, дробь;
- радиоактивные материалы, рентгеновское оборудование и приборы, работающие с использованием радиоактивных веществ и изотопов;
- продукция порнографического характера;
- шифровальная техника;
- яды, наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры;
- человеческие останки и прах; инфекционные вещества (биологические материалы, инъекционные растворы, иммунобиологические препараты);
- продукция, произведенная из токсичных материалов;
- спирт этиловый;
- специальные и иные технические средства, предназначенные для негласного получения информации;
- оружие огнестрельное, сигнальное, газовое оружие, боеприпасы, холодное оружие (включая метательное), электрошоковые устройства и искровые разрядники, а также основные части огнестрельного оружия, спецсредства травматического и удерживающего действия;
- музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации;
- товары, являющиеся объектами культурного наследия;
- продукция, полученная в результате браконьерской деятельности;
- табачная продукция;
- кальяны, бонги; устройства для потребления никотинсодержащей продукции, никотиносодержащая продукция (в т.ч. изделия с нагреваемым табаком, растворы, жидкости, смеси или гели, включая безникотиновые жидкости);
- адаптеры ремня безопасности;
- бескаркасные детские кресла;
- дорожные знаки;

↑

- денежные знаки (кроме реализуемых в целях коллекционирования);
- дорожные чеки, ценные бумаги, акцизные марки;
- документы, удостоверяющие личность.

2. Дополнительные ограничения

Контрагент не вправе размещать к продаже на Платформе и/или передавать в доставку следующие товары:

- категория «Страйкбол и пневматика»: товары с дульной энергией более 3 Дж;
- лекарственные средства блистерами или части блистеров;
- живые животные и насекомые, за исключением органических приманок для рыбалки;
- электрошокеры;
- газовые баллончики для самообороны, а также любые механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами;
- тренировочные и учебные патроны, учебные газовые баллончики, макеты патронов, монтажные патроны, пороховые дюбель-гвозди, неосновные части оружия;
- ингаляторы не медицинского назначения, содержащие масла, жидкости и ароматические смеси, предназначенные для вдыхания;
- химические вещества, используемые в виде компонентов для изготовления пиротехнических изделий и взрывчатых устройств;
- ртутные термометры;
- нитрит натрия;
- БАД, в состав которых входят растения и продукты их переработки, содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества (в соответствии с Приложением №7 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»);
- пищевая продукция для внутреннего применения из конопли или полученная в результате переработки конопли вне зависимости от наличия тетрагидроканнабинола в составе (за исключением товаров, указанных в статье Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры
- попперсы, а также нюхательные соли;
- товары, бывшие в употреблении, за исключением автомобилей и автомобильных шин и запасных частей;
- пиротехнические изделия IV и V классов опасности, а также пиротехнические изделия технического и специального назначения;
- одноразовые электронные сигареты и жидкость для вейпов, в т.ч. безникотиновые;
- сетные орудия вылова, в том числе, финские сети, пауки рыболовные (подъемники) сетью и без;

- электроловильные системы и устройства вылова посредством электрического тока;
- капканы и самоловы;
- ошейники для коррекции поведения животных с электрическим и/или ультразвуковым и/или звуковым воздействием;
- товары, внешний вид (в т.ч. размещенные на них изображения) или содержание которых включают в себя пропаганду наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; пропаганду жестокого обращения с животными; пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смену пола, педофилию;
- товары, предназначенные для бесплатного распространения (с пометкой «Не для продажи»);
- пищевая продукция, содержащая в своем составе мухоморы;
- товары, предназначенные для ритуала погребения (гробы, текстильные наборы и элементы одежды, аксессуары для захоронения);
- подавители сигнала GPS/Глонасс/Платон;
- универсальные ключи для домофонов, которые могут быть использованы без уникальной настройки («ключи-вездеходы»);
- товары, в отношении которых в средствах массовой информации распространены сведения об их опасности и/или вреде для жизни и здоровья человека, не опровергнутые в установленном законом порядке;
- пищевую продукцию, содержащую в своем составе ашваганду, якорцы стелящиеся, кава-кава (перец опьяняющий), а также иные растения и продукты их переработки, содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества, указанные в п. 1.1 перечня растений и продуктов их переработки, объектов животного происхождения, микроорганизмов, грибов и биологически активных веществ, запрещенных для использования в составе биологически активных добавок к пище, являющегося приложением № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;
- дубликаты государственных регистрационных знаков транспортного средства.

3. Ограничения склада

Действует с 2 сентября 2026 года.

На Склад не принимаются:

1. Опасные грузы (товары), которые по своим свойствам, относятся к:

- взрывчатым веществам и пиротехническим изделиям I, II, III классов, включая, но не ограничиваясь: патроны; сигналы бедствия; батарея салютов; бенгальские огни; петарды; мортиры; ракеты; римские свечи; пиротехнические свечи и фонтаны для торта; фейерверки; цветной дым; фестивальные шары; страйкбольная пиротехника, в т.ч. гранаты, мины, дымовые шашки, выстрелы и заряды и тд.;
- воспламеняющимся и невоспламеняющимся газам в сжатом, сжиженном, растворенном под давлением состоянии, включая, но не ограничиваясь: зажигалки; огнетушители бытовые, промышленные и автомобильные; баллоны, заправленные газом, гелием, фреоном, хладоном, МАПП газы для сварки или пайки; ёмкости для портативных газовых приборов, содержащие газ, используемый в качестве топливных элементов, фактическим назначением которых является сжигание. За исключением потребительских товаров бытового назначения в розничной аэрозольной упаковке, а также малых емкостей, содержащих газ, не снабженных выпускным устройством и не пригодных для повторного использования, фактическим назначением которых не является сжигание;
- легковоспламеняющимся жидкостям, включая, но не ограничиваясь: топливо для двигателей внутреннего сгорания;
- легковоспламеняющимся твёрдым веществам и материалам, включая, но не ограничиваясь: спички; уголь животного или растительного происхождения, используемый в качестве розжига для мангала, гриля, барбекю, камина и т.д.;
- химически активным окислителям и органическим перекисям, способствующим воспламенению горючих веществ, включая, но не ограничиваясь: растворы перекиси водорода (пероксид водорода, пергидроль) концентрацией от 8% и выше;
- токсичным веществам, вызывающим острые отравления при вдыхании, проглатывании, попадании внутрь организма или контакте с кожей;
- едким, агрессивным веществам, представляющим опасность химических ожогов, включая, но не ограничиваясь:

2. заправленные кислотные и щелочные аккумуляторные батареи для транспортных средств;
3. потенциально опасные товары, которые независимо от целостности и герметичности упаковки могут представлять опасность для сотрудников Ozon или иных лиц, а также подвергнуть товары по соседству или прочее имущество загрязнению, порче, повреждению, поражению живыми организмами и/или иными вредителями либо риску утраты потребительских свойств;
4. макеты или муляжи гранат, мин и снарядов;
5. неодимовые магниты и магниты с силой сцепления 50 кг и более;
6. пестициды и агрохимикаты;
7. не заправленные (пустые) зажигалки, электронные USB-зажигалки (за исключением даркстеров);
8. живые растения;
9. живые животные и насекомые;

10. зеркала при размере одной из сторон более 50 см;
11. скоропортящиеся продукты питания;
12. художественные ценности (картины, иконы, антиквариат, книги, выпущенные до 1950 года);
13. скобяные и столярные изделия:
    - двери входные и межкомнатные;
    - дверные коробки;
    - доборы;
    - наличники;
    - окна и аксессуары.
14. стоматологические установки;
15. сухая строительная химия:
    - гидроизоляционные составы и смеси;
    - затирка плиточных швов;
    - клей для плитки и камня;
    - монтажные и кладочные смеси;
    - наливной пол;
    - шпатлевка и штукатурка.
16. стройматериалы:
    - винтовые сваи и комплектующие;
    - кровля;
    - профиль и углы для подвесного потолка;
    - реечный потолок и комплектующие для установки;
    - сайдинг, септик;
    - стеклоблоки, труба профильная;
    - элементы колодца;
    - металлопрокат и арматура;
    - теплоизоляция (насыпная);
    - мульча, кора.
17. материалы для отделки пола:
    - ковролин;
    - ламинат;
    - линолеум;
    - любые рулонные напольные покрытия;
    - плинтус;
    - плитка, в т.ч. ПВХ и гибкая.
18. катамараны и комплектующие;
19. наполнитель для кресел-мешков;

20. изделия из натурального меха (шубы/дубленки), требующие особые условия размещения и подлежащие регистрации в системе «Честный знак»;
21. колесные шины (за исключением специальных складов);
22. навоз и помёт;
23. продукты питания за исключением бакалеи, кондитерских изделий и напитков с температурным режимом от 17 до 24 градусов Цельсия;
24. вода/напитки/жидкости в одиночных бутылках, вес которых равен или более 19 кг, и в спайках, суммарный вес которых равен или более 19 кг;
25. аквариумы;
26. вакцины для ветеринарного применения;
27. лекарственные средства;
28. монеты из драгоценных металлов.

Объем опасных грузов (товаров) в жидком агрегатном состоянии, не перечисленных в ограничениях, не должен превышать 5 л. на потребительскую тару.

4. Ограничения перевозки

Действует с 2 сентября 2026 года.

Ozon не исполняет обязательства по Договору в отношении следующих товаров:

1. Опасные грузы (товары), которые по своим свойствам, относятся к:
   - взрывчатым веществам и пиротехническим изделиям I, II, III классов, включая, но не ограничиваясь: патроны; сигналы бедствия; батарея салютов; бенгальские огни; петарды; мортиры; ракеты; римские свечи; пиротехнические свечи и фонтаны для торта; фейерверки; цветной дым; фестивальные шары; страйкбольная пиротехника, в т.ч. гранаты, мины, дымовые шашки, выстрелы и заряды и тд.;
   - воспламеняющимся и невоспламеняющимся газам в сжатом, сжиженном, растворенном под давлением состоянии, включая, но не ограничиваясь: зажигалки; огнетушители бытовые, промышленные и автомобильные; баллоны, заправленные газом, гелием, фреоном, хладоном, МАПП газы для сварки или пайки; ёмкости для портативных газовых приборов, содержащие газ, используемый в качестве топливных элементов, фактическим назначением которых является сжигание. За исключением потребительских товаров бытового назначения в розничной аэрозольной упаковке, а также малых емкостей, содержащих газ, не снабженных выпускным устройством и не пригодных для повторного использования, фактическим назначением которых не является сжигание;

- легковоспламеняющимся жидкостям, включая, но не ограничиваясь: топливо для двигателей внутреннего сгорания;
- легковоспламеняющимся твёрдым веществам и материалам, включая, но не ограничиваясь: спички; уголь животного или растительного происхождения, используемый в качестве розжига для мангала, гриля, барбекю, камина и т.д.;
- химически активным окислителям и органическим перекисям, способствующим воспламенению горючих веществ, включая, но не ограничиваясь: растворы перекиси водорода (пероксид водорода, пергидроль) концентрацией от 8% и выше;
- токсичным веществам, вызывающим острые отравления при вдыхании, проглатывании, попадании внутрь организма или контакте с кожей;
- едким, агрессивным веществам, представляющим опасность химических ожогов, включая, но не ограничиваясь: кислоты и щёлочи;

2. заправленные кислотные и щелочные аккумуляторные батареи для транспортных средств;
3. потенциально опасные товары, которые независимо от целостности и герметичности упаковки могут представлять опасность для сотрудников Ozon или иных лиц, а также подвергнуть товары по соседству или прочее имущество загрязнению, порче, повреждению, поражению живыми организмами и/или иными вредителями либо риску утраты потребительских свойств;
4. макеты или муляжи гранат, мин и снарядов;
5. неодимовые магниты и магниты с силой сцепления 50 кг и более;
6. пестициды и агрохимикаты;
7. незаправленные (пустые) зажигалки, электронные USB-зажигалки;
8. живые растения, за исключением саженцев, рассады, корней для посадки, луковиц и клубней;
9. живые животные и насекомые;
10. скоропортящиеся продукты питания;
11. художественные ценности (картины, иконы, антиквариат, книги, выпущенные до 1950 г.);
12. навоз и помёт;
13. продукты питания за исключением бакалеи, кондитерских изделий и напитков с температурным режимом хранения от 17 до 24 градусов Цельсия;
14. вакцины для ветеринарного применения;
15. рецептурные лекарственные средства;
16. монеты из драгоценных металлов.

Объем опасных грузов (товаров) в жидком агрегатном состоянии, не перечисленных в ограничениях, не должен превышать 5 л. на потребительскую тару.

Раздел «Отчетные документы и взаиморасчеты»

1. Направление Отчётных документов

Ozon в течение 5 рабочих дней с окончания каждого отчётного периода (календарного месяца), но не позднее 8 числа направляет Контрагенту в ЛК следующие документы (Отчётные документы):

(а) отчёт о реализации товара;

(б) УПД-1, включающий в себя Вознаграждение за продажу, если применимо, и все виды услуг и работ оказанных Ozon;

(в) отчет и акт выполненных работ по исполнению поручения совершать за счёт Контрагента сделки с третьими лицами, привлекаемыми для исполнения отдельных обязательств, связанных с реализацией товаров Продавца через Платформу или с исполнением Договора об использовании сервиса Ozon Доставка (на усмотрение Ozon с предоставлением дополнительных документов либо без, подтверждающих произведенные Ozon расходы за счет Контрагента). Ozon имеет право включать в отчет и акт выполненных работ услуги, оказанные в предыдущих периодах, в случае позднего поступления необходимой информации от привлеченных третьих лиц;

(г) при необходимости, иные документы.

Конкретный комплект документов зависит от Договора, на основании которого Контрагент осуществляет сотрудничество с Ozon.



Отчётные документы будут появляться в вашем личном кабинете в течение 5 первых рабочих дней каждого месяца — самое позднее, отправим их 8 числа. В документах соберём всю информацию за прошлый месяц, но для услуг, которые оказывают партнёры, можем включить данные и за предыдущие периоды.

2. Использование ЭДО

Использование ЭДО является обязательным для Сторон при согласовании Отчетных документов. Подписание документов осуществляется через системы ЭДО, указанные в

ЛК.

3. Согласование Отчётных документов

Контрагент в течение 5 рабочих дней после направления Отчетных документов от Ozon обязан:

(а) при отсутствии разногласий — подписать документы со своей стороны; либо

(б) при наличии разногласий — направить Ozon мотивированный протокол разногласий по форме, установленной Ozon. Получив протокол разногласий, Ozon вносит принятые правки и направляет Контрагенту изменённые документы, а Контрагент обязан подписать их.

Если Контрагент в установленный срок не подписал Отчётные документы, то документы, подписанные Ozon в одностороннем порядке, считаются:

(а) должным образом согласованными Сторонами (при этом датой согласования документа будет последний день срока, предусмотренного для обратной связи от Контрагента); а также

(б) должным подтверждением согласования Контрагентом всех сумм и иных указанных в них условий и должным основанием для оплаты.

4. Согласование документов без ЭДО

Если Контрагент по любым причинам не подключён к системе ЭДО, Контрагент принимает на себя ответственность за все возможные негативные последствия в связи с отсутствием у него такого подключения.

Стороны признают, что направление Отчетных документов в ЛК является необходимым и достаточным подтверждением:

(а) надлежащего исполнения Ozon обязанности по направлению Отчетных документов;

(б) принятия оказанных услуг в полном объёме в случае отсутствия разногласий со стороны Контрагента, направленных в предусмотренном Договором порядке.

Стороны признают данные учётных систем Ozon, отображающиеся в ЛК, преимущественным достоверным источником информации об исполнении обязательств Сторон по Договору.

5. Счета-фактуры

Ozon оформляет УПД/счета-фактуры в соответствии с положениями законодательства РФ.

Ozon направляет Контрагенту счета-фактуры по сделкам с третьими лицами, заключенными по поручению и за счет Контрагента, в течение 60 календарных дней с даты окончания Отчетного периода, в котором были оказаны услуги.

Контрагент поручает Ozon привести наименование и количество услуг, полученных Ozon от третьего лица, в соответствие с Договором. При этом Контрагент принимает, что наименование и количество услуг, полученных от третьего лица, может отличаться от поименованных в направленном Ozon счете-фактуре, и вправе запросить в Службе поддержки полный перечень услуг, полученных от третьего лица.

6. Акты сверки

Действует с 1 октября 2026 года.

6.1. Ежеквартальная сверка

По окончании каждого календарного квартала не позднее 15 числа следующего месяца Ozon может разместить в ЛК Акт сверки с Контрагентом за прошедший календарный квартал.

Контрагент в течение 15 рабочих дней после направления Ozon Акта сверки обязан:

(а) при отсутствии разногласий — нажать в ЛК кнопку «Принять»; либо

(б) при наличии разногласий — нажать в ЛК кнопку «Отклонить» и направить Ozon в ЛК свой вариант Акта сверки, в котором указаны документы, по которым возникли разногласия, в противном случае, возражения Контрагента будут считаться необоснованными.

Ozon в течение 5 рабочих дней рассматривает возражения и направляет Контрагенту Акт сверки с согласованными Ozon изменениями. Контрагент обязан в течение 3 рабочих дней после направления согласовать новый Акт сверки в ЛК или сообщить о разногласиях. Стороны обязаны согласовать Акт сверки до окончания следующего календарного квартала.

Если Контрагент в установленный срок не сообщил о разногласиях или не указал документы, на которые он ссылается при разногласиях, то Акт сверки, размещенный Ozon в ЛК, считается:

(а) должным образом согласованным Сторонами (при этом дата согласования — последний день срока для обратной связи от Контрагента); а также

(б) должным подтверждением согласования Контрагентом всех сумм и иных указанных в Акте сверки условий.

Сверка при наличии разногласий производится только ежеквартально.

6.2. Предоставление документов в случаях, предусмотренных законодательством, регулирующим отношения между операторами посреднических цифровых платформ и их партнерами.

6.2.1. По требованию Контрагента Ozon предоставляет акт сверки взаиморасчётов в течение 7 рабочих дней с даты направления такого требования.

Ozon размещает в ЛК иные документы, связанные с формированием актов сверки взаиморасчётов и предусмотренные Договором.

6.2.2. Ozon осуществляет актуализацию документов (акта сверки взаиморасчетов и иных документов, связанных с формированием такого акта) следующим способом:

документы, связанные с формированием акта сверки, размещаются в ЛК;

Контрагент может в любое время запросить в ЛК информационные сведения для формирования акта сверки за выбранный период, а при необходимости подписания — запросить акт сверки взаиморасчетов, подписанный со стороны Ozon, который предоставляется в сроки, предусмотренные п.6.2.1.

6.2.3. Акты сверки взаиморасчетов, предоставленные в порядке п.6.2, признаются согласованными в случае подписания обеими сторонами.

В случае, если Контрагент не согласен с информационными сведениями в ЛК или с содержанием акта, предоставленного в соответствии с п. 6.2.1, он может направить возражения в рамках согласования акта сверки взаиморасчетов по результатам прошедшего квартала в порядке и сроки, предусмотренные п.6.1.

7. Право на зачёт

Выплата вознаграждения, штрафов и иных сумм, причитающихся Ozon по Договору, осуществляется путём их зачета из денежных средств, причитающихся Контрагенту (если иное не указано в Договоре), в т.ч. в результате выкупа товара Продавца. Отчеты в ЛК признаются Сторонами надлежащим Уведомлением Контрагента о зачете. Стороны согласовали, что Ozon имеет право осуществить зачет встречных требований по обязательствам Контрагента, возникшим из иных заключенных между Ozon и Контрагентом договоров, путём удержания соответствующих денежных сумм из денежных средств, причитающихся Контрагенту, направив Уведомление.

При отрицательном балансе и возникновении задолженности Ozon направляет Контрагенту счёт на оплату, который Контрагент обязан оплатить течение 7 календарных дней, а при наличии у Контрагента баланса – произвести зачет из денежных средств, находящихся на балансе Контрагента.

В случае нарушения срока оплаты задолженности Ozon имеет право в счет погашения задолженности зачесть неоднородные встречные требования по реализации или возврату товаров Контрагента, находящихся у Ozon. Стороны договорились, что для расчета стоимости товара для проведения зачета используются правила определения

размера возмещения утраченного товара согласно условиям Правил оказания услуг при продаже товаров со склада Ozon и со склада Продавца к Договору.

8. Исполнение платёжных обязательств

Обязательство по уплате любой суммы по Договору считается исполненным с момента списания полной суммы денежных средств с корреспондентского счета банка Ozon либо с корреспондентского счета банка третьего лица по поручению Ozon. Стороны признают реестр платежных поручений, предоставленный третьим лицом, надлежащим подтверждением исполнения обязательства Ozon перед Контрагентом.

Ozon имеет право, уведомив об этом Контрагента, приостановить выплату денежных средств по заказам, по которым имеется подозрение на мошеннические действия, и такая приостановка не признается нарушением Ozon платежных обязательств по Договору. Контрагент имеет право предоставить мотивированные возражения на такую приостановку, а Ozon обязан рассмотреть их в течение 7 календарных дней.

9. Реквизиты расчетов

Ozon осуществляет расчеты по Договору по реквизитам, указанным в ЛК.

В случае получения от Ozon Bank уведомления об открытии банковского счета Контрагенту и его реквизитов, Контрагент поручает Ozon изменить реквизиты банковского счета для осуществления расчетов на полученные от Ozon Bank с даты, указанной в уведомлении в качестве даты открытия Контрагенту расчетного счета в Ozon Bank.

В случае если Контрагент заключил с Ozon несколько Договоров, Контрагент вправе также поручить Ozon изменить реквизиты банковского счета для осуществления расчётов по таким договорам.

При наличии действующего кредитного обязательства между Контрагентом и Ozon Bank, Контрагент поручает Ozon перечислять денежные средства от Клиентов за реализованные товары (за вычетом сумм, причитающихся Ozon), а также иные поступления от Ozon Контрагенту, на банковский счёт Контрагента открытый в Ozon Bank до момента полного прекращения обязательств Контрагента по Кредитному договору с Ozon Bank.

Раздел «Ответственность»

1. Общие положения

1.1. Стороны несут ответственность за нарушение своих обязательств по Договору, связанных с ним обязательств, а также за причинение вреда в порядке и пределах, предусмотренных Договором. В части, не урегулированной Договором, применяются нормы законодательства РФ.

1.2. При расторжении Договора обязательство остается в силе в отношении действий (бездействия), совершенных до момента расторжения.

1.3. Стороны не несут ответственности за нарушение своих обязательств по Договору, если оно вызвано действием чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, то есть обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). Если обстоятельства непреодолимой силы непрерывно продолжаются более 6 месяцев, то любая Сторона вправе отказаться от исполнения Договора без возмещения ущерба другой Стороне.

1.4. После прекращения событий, повлекших невозможность исполнения Ozon обязательств, Ozon возобновляет их исполнение в объеме, в котором такое исполнение считает возможным с учетом состояния товаров, объектов Периметра Ozon, транспортных маршрутов и последствий соответствующих событий.

2. Ответственность Контрагента

2.1. Контрагент обязан самостоятельно урегулировать предъявленные к Ozon в любом виде требования третьих лиц, государственных и/или муниципальных органов, обеспечить защиту интересов Ozon и оградить Ozon от связанных с ними неблагоприятных последствий, если основанием для их предъявления стали действия (бездействие) Контрагента и/или привлекаемых им третьих лиц.

2.2. Контрагент обязан возместить Ozon убытки и причиненный вред, если они возникли ввиду действий (бездействия) Контрагента и/или привлекаемых им третьих лиц, в том числе при:

(а) нарушении прав третьих лиц, включая интеллектуальные права;

(б) нарушении законодательства РФ;

(в) нарушении обязательств Контрагента, предусмотренных Договором или связанных с Договором, если такое нарушение повлекло возникновение убытков Ozon;

(г) предъявлении к Ozon предписаний, претензий, обращений и исков;

(д) нарушении обязательств, заверений и гарантий Контрагента в Разделе «Заверения и гарантии»;

(е) нарушении обязательств, установленных в Разделе «Конфиденциальность и персональные данные»;

(ж) наступлении иных неблагоприятных последствий.

2.3. Контрагент обязан возместить Ozon имущественные потери, вызванные любыми обстоятельствами, связанными с товаром Контрагента и/или его деятельностью на

Платформе, а также при наступлении гражданско-правовой, административной либо налоговой ответственности.

При этом возмещение осуществляется в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ, независимо от наличия виновных действий (бездействия) Контрагента и/или привлекаемых им третьих лиц и причинной связи с такими потерями.

Размер возмещения Контрагентом имущественных потерь, в зависимости от случая, определяется на основании документов, подтверждающих:

(а) осуществление Ozon выплаты в пользу третьих лиц, государственных и/или муниципальных органов;

(б) возникновение у Ozon обязанности осуществить такие выплаты;

(в) расходы Ozon, связанные с урегулированием требований, претензий, обращений, предписаний, исков или иных требований третьих лиц, государственных и/или муниципальных органов.

К подтверждающим документам относятся, в том числе, но не ограничиваясь: вступившие в законную силу судебные решения, исполнительные листы, решения, предписания и иные правоприменительные акты государственных или муниципальных органов, платежные документы, требования третьих лиц, документы об урегулировании требований и иные документы, подтверждающие размер имущественных потерь или обязанность Ozon их понести.

2.4. Порядок предъявления требования и удержания

Убытки, причиненный вред, имущественные потери и иные суммы, подлежащие возмещению Контрагентом, начисляются и выплачиваются на основании требования, направленного Ozon в ЛК или на Электронную почту, в т.ч. путем удержания из денежных средств, подлежащих перечислению Контрагенту.

Контрагент вправе заявить мотивированные возражения в течение 5 календарных дней после направления требования, иначе оно считается согласованным Контрагентом в редакции Ozon.

2.5. Штрафы

При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Договору Продавец уплачивает Ozon штраф в размере, установленном Разделом «Комиссии и тарифы».

Ozon указывает Продавцу на нарушенное положение Договора, после чего Продавец вправе заявить мотивированные возражения в срок, установленный Договором для конкретного нарушения.

Штраф не уплачивается, если Продавец своевременно направил возражения и Ozon счел их мотивированными.

3. Ответственность Ozon

3.1. Ограничение ответственности Ozon

Стороны согласовали, что любые требования к Ozon по Договору или в связи с ним ограничиваются возмещением документально подтвержденного реального ущерба.

Ozon возмещает реальный ущерб только при одновременном соблюдении Контрагентом следующих условий:

(а) незамедлительно (в течение 24 часов с даты обнаружения) уведомил Ozon о наступлении ущерба или о поступлении соответствующего требования;

(б) предоставил Ozon документы и сведения, необходимые для проверки обстоятельств, размера ущерба и оснований ответственности Ozon;

(в) привлек Ozon к участию в рассмотрении соответствующего требования, если оно предъявлено третьим лицом;

(г) сообщил Ozon о своей претензии в течение 30 календарных дней с момента, когда Контрагент узнал или должен был узнать о возникновении оснований для такой претензии, если иной срок не установлен Договором.

Ozon не возмещает упущенную выгоду, косвенные убытки и иные потери, которые не являются документально подтвержденным реальным ущербом.

3.2. Утрата и повреждение товара

Ozon отвечает за утрату или повреждение товара либо отправления Контрагента только если такое событие произошло по вине Ozon в период, когда товар или отправление находились у Ozon.

Ozon не отвечает за утрату или повреждение товара либо отправления, если:

(а) это произошло до получения отправления Ozon либо после передачи отправления Клиенту или возврата невостребованного отправления Контрагенту;

(б) причиной стали неправильная упаковка товара, свойства товара либо содержимое отправления;

(в) отсутствие товара, повреждение товара или его ненадлежащее качество не могли быть выявлены при приемке без вскрытия целостной упаковки;

(г) Клиент заявил об отсутствии товара или его ненадлежащем качестве при получении отправления с целостной упаковкой;

(д) при премодерации возврата Контрагент автоматически одобрил заявку Клиента в отношении товара, стоимость которого была ниже ценового порога, установленного

Контрагентом в ЛК;

(е) на товаре отсутствовала Этикетка товара, необходимая для его идентификации.

Наличие Этикеток на товаре или отправлении не считается их повреждением.

3.3. Освобождение Ozon от ответственности

Условия действуют с 20 августа 2026 года.

Ozon не несет ответственность:

(а) по сделкам, связанным с реализацией Контрагентом товара Клиентам;

(б) за качество товара, переданного Клиенту в неповрежденной заводской упаковке или упаковке Контрагента, если на такой упаковке отсутствуют следы вскрытия;

(в) за вскрытие, повреждение или отсутствие транспортной упаковки на товаре, возвращенном Контрагенту;

а также, за неисполнение, задержку в исполнении, ненадлежащее исполнение обязательств, если это:

(г) вызвано недостоверными, неполными, неточными или вводящими в заблуждение заверениями, гарантиями, сведениями либо иной информацией, предоставленной Контрагентом;

(д) произошло по вине Контрагента, Клиента, любой службы доставки, включая Партнера Ozon, либо иного третьего лица;

(е) связано с арестом, задержкой, изъятием отправления или входящего в него товара государственными органами в порядке, установленном законодательством РФ;

(ж) связано с неполадками/сбоями в информационных системах, во время обмена данными и в процессах при интеграции через Ozon Seller API и/или Ozon Delivery API. Такие неполадки/сбои не являются отказом от исполнения обязательств по смыслу ст. 310 и ст. 782 ГК РФ и не являются нарушением условий Договора.

4. Распределение предпринимательского риска

В соответствии со ст. 2, ст. 211 и п. 1 ст. 401 ГК РФ Стороны договорились, что риски утраты, недостачи и повреждения товара, а также связанные с такими обстоятельствами прямые и косвенные убытки Продавца, возникшие вследствие следующих событий либо их последствий, относятся к предпринимательскому риску Продавца и не подлежат возмещению Ozon:

(а) боевые, военные и/или оборонные (защитные) действия и/или операции вне зависимости от объявления войны;

(б) военное или чрезвычайное положение, режим контртеррористической операции, режим чрезвычайной ситуации, режим максимального уровня реагирования либо любой иной особый правовой режим;

(в) массовые беспорядки, необъявленные собрания, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования;

(г) запуск, применение, воздействие, попадание или падение пилотируемых или беспилотных летательных аппаратов любого назначения, стратостатов, зондов и иных летательных аппаратов и объектов, а также их частей, грузов, осколков, обломков, поражающих элементов и отдельных компонентов;

(д) запуск, применение, срабатывание, воздействие, попадание или падение ракетного оружия, средств противоракетной или противовоздушной обороны, боевой авиации, реактивных систем залпового огня, оперативно-тактических ракетных комплексов, любых видов ракет, снарядов любого рода, пуль, гранат, иных средств поражения живой силы и техники, а также их частей, осколков, обломков, поражающих элементов и отдельных компонентов;

(е) наезд военной, специальной или иной техники и транспортных средств, используемых при выполнении любых операций или мероприятий военного или контртеррористического характера, любые ограничения на передвижение, в т.ч. блокировка транспортной инфраструктуры;

(ж) обстрел из любого оружия, целенаправленный взрыв/подрыв любого устройства, если он прямо или косвенно произошел в результате событий, указанных этом пункте;

(з) детонация мин, снарядов, боеприпасов, торпед, бомб, иного вооружения, устройств или орудий войны, в т.ч. тех, которые остались после проведения специальных мероприятий по их обезвреживанию уполномоченными государственными органами, даже если ими был выдан официальный документ о безопасности местности;

(и) воздействие шумовой и взрывной волны;

(к) утечка или рассеивание любых загрязняющих или отравляющих веществ (жидких, твердых, газообразных).

(л) пожар, возгорание, задымление, взрыв, обрушение или разрушение зданий, сооружений, помещений, Складов, ПВЗ, СЦ, транспортных средств, инженерных сетей или иной инфраструктуры Ozon, затопление, прекращение электро-, тепло-, газо- или водоснабжения, повреждение систем связи, а также иные повреждения или уничтожение имущества, если такие последствия прямо или косвенно вызваны событиями, указанными в подпунктах настоящего пункта 4;

(м) введение органами государственной власти, органами местного самоуправления или иными уполномоченными лицами запретов и ограничений, связанных с событиями,

указанными в подпунктах настоящего пункта 4, включая ограничение доступа к территориям и объектам, эвакуацию, оцепление, закрытие объектов, прекращение или ограничение движения транспорта, проведение следственных, оперативных, аварийно-спасательных и иных обязательных мероприятий.

Раздел «Заверения и гарантии»

Контрагент предоставляет Ozon следующие Заверения:

1. Достоверность Заверений

Все Заверения являются достоверными, действительными, точными и не вводящими в заблуждение на дату заключения Договора и в период его действия. При возникновении любых обстоятельств, которые могут свидетельствовать об их недостоверности, недействительности или неточности, Контрагент обязан незамедлительно сообщить Ozon об этом.

2. Соответствие требованиям законодательства

Все документы и информация, предоставленные до заключения Договора и/или в период действия Договора и/или в процессе предварительной юридической и финансовой проверки Контрагента по внутренним процедурам Ozon, включая процедуры проверки благонадежности и проверки в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (где применимо), были при их предоставлении достоверными, действительными, точными и не вводящими в заблуждение.

Контрагент гарантирует, что любая информация, предоставляемая Ozon, Клиентам или Клиентам Другой площадки, является полной, достоверной, действительной, актуальной, точной и не вводящей в заблуждение.

Контрагент заверяет, что выполняет и обязуется выполнять требования всех применимых законов, включая законы, связанные с защитой прав потребителей, защитой конкуренции, производством, размещением и распространением рекламы, противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, противодействием коррупции и взяточничеству, с соблюдением санкций и противодействием незаконной торговле, запретом использования детского или принудительного труда, надлежащим использованием конфиденциальной информации (в т.ч. инсайдерской информации), а также не предпринимает и не будет предпринимать никаких действий, которые могут привести к нарушению таких законов, не способствовать, не поощрять и не побуждать кого-либо к участию в такой деятельности.

Контрагент соглашается, что для контроля качества использования Платформы, оформления и выполнения Заказов, а также исполнения Контрагентом условий Договора Ozon может в любое время проводить проверку благонадежности в отношении Контрагента, в т.ч. путем затребования у Контрагента подтверждающих документов (учредительных, распорядительных, удостоверяющих личность и т.д.) и информации, включая оценку их достоверности и действительности. Контрагент гарантирует, что предоставление им соответствующих документов и информации не нарушает никаких соглашений с третьими лицами, в т.ч. в части конфиденциальности информации ограниченного доступа (сведения, составляющие коммерческую тайну, персональные данные и т.д.), равно как и применимых положений действующего законодательства.

Контрагент гарантирует и подтверждает внедрение достаточной и эффективной системы внутреннего контроля; мер для обнаружения и предотвращения дачи взяток и коммерческого подкупа с участием и/или в отношении своих сотрудников в процессе осуществления ими своих должностных обязанностей; легализации доходов, полученных преступным путем; нарушения применимых санкций и незаконной торговли; ненадлежащего использования конфиденциальной информации (в т.ч. инсайдерской информации).

Контрагент также подтверждает свое согласие с основными положениями размещенных на Платформе политик Ozon в области противодействия коррупции и этичного ведения бизнеса и следует им.

Указанные заверения и прочие обязательства, связанные с соблюдением законодательства, в полном объёме отражены в Оговорке о соблюдении антикоррупционного и регуляторного законодательства, а также в Стандартных оговорках, с условиями которых Контрагент соглашается принимая условия Договора, и обязуется им следовать.

Контрагент подтверждает и гарантирует, что на момент заключения Договора и в течение его действия:

(а) выполняет требования законодательства о защите конкуренции;

(б) не совершает ограничивающих конкуренцию действий.

3. Раскрытие информации

Контрагент обладает организационными, финансовыми, кадровыми и иными ресурсами, необходимыми для надлежащего исполнения Договора; не существует иных документов или информации, которые могли бы негативно повлиять на мнение Ozon при оценке потенциальных рисков, связанных с заключением или исполнением Договора, и Контрагенту неизвестны какие-либо факты, вопросы или иные обстоятельства, которые не были в письменном виде раскрыты Ozon, раскрытие которых могло бы повлиять на желание Ozon заключить Договор с Контрагентом.

4. Свобода Договора

До момента заключения Договора Контрагент:

(а) не испытывал неравенства переговорных возможностей, а согласование иного содержания условий Договора не было существенно затруднено;

(б) имел разумную возможность ознакомиться с условиями Договора и участвовать в определении его условий путём предоставления своих замечаний по тексту Договора;

(в) внимательно ознакомился с условиями Договора и исходя из своих разумно понимаемых интересов самостоятельно принял все условия Договора целиком без изменений;

(г) осознавал и учитывал Квалификацию Договора и при его заключении согласился, что к отношениям Сторон не применяются положения ГК РФ о хранении и об ответственности за утрату, недостачу или повреждение имущества комитента.

5. Необременительный характер Договора

Ни Договор целиком, ни какое-либо из его условий:

(а) не лишает Контрагента прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида;

(б) не исключает и не ограничивает ответственность Ozon за нарушение обязательств по Договору; и

(в) не содержит явно обременительных для Контрагента условий.

6. Отсутствие риска ликвидации или несостоятельности

Ни одно из следующих событий не наступало и не имеет места в любую дату в течение срока действия Договора:

(а) Контрагент принимает решение о своей ликвидации;

(б) чистые активы Контрагента в любой момент времени в течение срока действия Договора имеют меньший размер, чем размер минимального уставного капитала, требуемого по законодательству Российской Федерации;

(в) Контрагент подаёт заявление о применении к нему процедуры банкротства или становится неплатежеспособным (банкротом) или объявляет мораторий на удовлетворение требований кредиторов или становится неспособным оплачивать свои долги;

(г) Контрагент подаёт заявление о назначении арбитражного управляющего, временного управляющего, внешнего управляющего или управляющего конкурсной массой или соглашается с таким назначением.

7. Отсутствие препятствий исполнять Договор

Подписание или исполнение Договора, не является нарушением и не приведёт к нарушению:

(а) устава или иных корпоративных, или прочих внутренних документов Контрагента;

(б) положений законодательных или нормативных актов Российской Федерации;

(в) условий или положений любых иных соглашений или Договоров, стороной по которым является Контрагент, или таких, которые являются обязательными для Контрагента; а также не приведёт к неисполнению обязательств по любому такому соглашению или Договору.

8. Соответствие товара требованиям Договора

Контрагент подтверждает, что каждая единица товара соответствует всем требованиям предъявляемым законодательством и Договором (в той степени, в которой к ней применимы такие требования); и Контрагент обязуется соблюдать все требования Ozon к перечню размещаемых товаров, качеству их изображений, описанию товаров, а также иных требований в части информации, передаваемой Контрагентом на Платформу через его ЛК. Контрагент обязан оказывать содействие при проведении проверки со стороны Ozon товаров и Карточек товаров на соответствие требованиям законодательства РФ и Договора, а также исполнять решения Ozon, принятые по результатам проведения таких проверок.

Контрагент также заверяет и подтверждает, что обязуется использовать функционал Платформы строго для целей исполнения сделок, связанных с продажей товаров. Продавец не вправе использовать Платформу в целях обмана, введения в заблуждение, извлечения прибыли или в иных корыстных целях, а также принимать обязательства заведомо в отсутствие намерения их выполнить.

9. Реклама

В Карточке товара, на изображениях товара и в его описаниях, рекламно-маркетинговой информации (включая, но не ограничиваясь, вложения рекламных материалов в передаваемый заказ или упаковку товара) отсутствуют водяные знаки, ссылки на интернет-сайт Контрагента или иные ресурсы в сети Интернет (за исключением информации о сайте Контрагента, производителя и/или импортера на самом товаре или его упаковке).

10. Права третьих лиц

Создаваемые Контрагентом Карточки товаров, информация в них, а также иные материалы и информация, передаваемая Ozon в связи с Договором:

(а) не нарушают требований законодательства, законных интересов и прав третьих лиц (в т.ч., без ограничений, права на результаты интеллектуальной деятельности) и допустимы для размещения в сети Интернет; и

(б) не нарушают достоинство личности, честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и другие нематериальные блага; Контрагент должным образом получил (и по первому требованию Ozon готов предоставить) согласия всех третьих лиц на использование изображений (в т.ч. их фотографий, произведений изобразительного искусства, аудиовизуальных и иных подобных произведений, в которых они изображены).

Предоставляя информацию по API, Контрагент дополнительно заверяет, что эта информация получена в соответствии с законодательством, действующим на момент ее формирования, сбора и предоставления, и что при ее получении получены все необходимые и предусмотренные законом согласия и разрешения третьих лиц, чьи права и законные интересы могут затрагиваться получением, передачей или иной обработкой такой информации.

Раздел «Конфиденциальность»

Действует с 1 октября 2026 года.

Конфиденциальная информация — любая информация, ставшая известной Сторонам в связи с Договором, имеющая коммерческую ценность для любой из Сторон в силу ее неизвестности третьим лицам, включая, но не ограничиваясь:

- внутренняя информация, коммерческая тайна, персональные данные,
- ноу-хау, интеллектуальная собственность,
- информация о продукции, сделках, клиентах, структуре цен, маркетинговой стратегии, коммерческих возможностях и т.д.,
- информация о видах и цене товаров/услуг, размере Вознаграждения за продажу и иных платежей по Договору.

Конфиденциальная информация в рамках Договора может передаваться Сторонами друг другу как с грифом конфиденциальности, так и без него. Стороны могут указывать на Конфиденциальность передаваемой информации в письмах, актах приема-передачи

документов, в электронной почте, в устной форме или другими способами. Стороны согласовали, что объемы продаж Контрагента по Договору, объемы продаж каждого товара Контрагента, ставки в инструментах продвижения, информация о ценах на товар Контрагента, доступная в инструментах аналитики Ozon, количество единиц товара на Складе, статистика по поисковым запросам товаров Контрагента, коммуникация с Контрагентом по вопросам Программы страхования, заключения, изменения, расторжения Договора страхования, а также в рамках урегулирования событий, имеющих признаки страхового случая не являются конфиденциальной информацией.

К Конфиденциальной не относится информация в общем публичном доступе.

Стороны обязуются:

1. использовать Конфиденциальную информацию только для целей Договора;
2. передавать Конфиденциальную информацию только тем своим сотрудникам, которым она необходима для целей Договора, и с которыми подписаны обязательства о сохранении конфиденциальности;
3. не раскрывать Конфиденциальную информацию третьим лицам без согласия передающей Стороны (за исключением раскрытия своим профессиональным консультантам или на основании обоснованного запроса государственного органа);
4. охранять полученную Конфиденциальную информацию от несанкционированного доступа третьих лиц в течение 3 лет после прекращения Договора.

Конфиденциальная информация Ozon может потенциально содержать инсайдерскую информацию Группы компаний «Озон» в соответствии с законодательством о ценных бумагах и биржах или правилами фондовой биржи, применимым к такой инсайдерской информации. На Сторону, принимающую инсайдерскую информацию Ozon, может распространяться действие указанного законодательства о ценных бумагах или правил фондовой биржи.

Раздел «Персональные данные»

К отношениям Сторон применяются положения «Оговорки о персональных данных».

1. Персональные данные Клиентов

В случаях, когда Контрагент получает от Ozon ПД Клиента и /или передает такие ПД третьим лицам для организации доставки товаров Клиентам, Контрагент обязан соблюдать сам и обязать таких третьих лиц соблюдать правила и принципы обработки ПД Клиентов, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и иными применимыми нормативными актами, оставаясь при этом ответственным за действия/бездействия таких третьих лиц в отношении ПД Клиентов, а также:

(а) уничтожать или обеспечивать уничтожение третьими лицами ПД Клиентов, когда достигнута цель их обработки (продажа товара Клиенту) либо когда Ozon сообщит об отсутствии оснований их обработки, а также по запросу Ozon в течение 5 рабочих дней с даты получения такого запроса предоставлять Ozon доказательства уничтожения или обеспечения уничтожения третьими лицами ПД Клиентов;

(б) по запросу Ozon в течение 10 календарных дней с даты получения такого запроса предоставлять информацию о деятельности третьих лиц по обработке ПД Клиентов, необходимую для её контроля;

(в) незамедлительно (в течение 24 часов с даты обнаружения) уведомлять Ozon об утечке ПД Клиентов и/или ином инциденте с ПД Клиентов, а также предоставлять подробную информацию об утечке и/или ином инциденте по адресу pdn@ozon.ru.

2. Ответственность за нарушения в области персональных данных

Контрагент несет ответственность за любые возможные претензии, которые могут возникнуть в связи с нарушением им законодательства РФ о ПД, в т.ч. вследствие использования Контрагентом ПД Клиентов в иных целях, чем это указано в настоящем разделе, или ввиду несоблюдения требований по безопасности и конфиденциальности, и обязуется возместить Ozon документально подтвержденные убытки последнего, причиненные таким нарушением, в т.ч. возместить суммы возможных штрафов, взысканий и компенсаций, которые могут быть предъявлены Ozon к уплате в судебном или внесудебном порядке, в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Ozon.

3. Передача персональных данных Контрагента

Действует с 1 октября 2026 года.

С целью предоставления Контрагенту возможности заключения соответствующего договора страхования (далее – Договор страхования) в рамках подключения продукта Страхование Ozon также организует взаимодействие Контрагента с СПАО "Ингосстрах" (ОГРН 1027739362474, 115035, город Москва, Пятницкая ул., д.12 стр.2) (далее – Страховщик). Для исполнения этого обязательства Ozon передаёт Страховщику такие данные, как:

- ID Контрагента (seller_id) на Платформе;
- ИНН Контрагента;

- Дата рождения Контрагента (в случае, если Контрагент является индивидуальным предпринимателем);
- Полное наименование Контрагента (в случае, если Контрагент является юридическим лицом) или ФИО Контрагента (в случае, если Контрагент является индивидуальным предпринимателем);
- Организационно-правовая форма Контрагента или признак индивидуального предпринимателя;
- Адрес места нахождения Контрагента (в случае, если Контрагент является юридическим лицом) или адрес места жительства Контрагента (в случае, если Контрагент является индивидуальным предпринимателем);
- Информация о наименовании и количестве страхуемого товара Контрагента.

Страховщик осуществляет обработку указанных данных в целях:

- подготовки к заключению Договора (-ов) страхования;
- заключения и сопровождения Договора (-ов) страхования;
- исполнения Договора страхования, включая урегулирование наступившего страхового случая, в т.ч. с привлечением третьих лиц, перечень которых указан в реестре партнеров Страховщика, размещенном на сайте Страховщика в разделе «Обработка персональных данных».

Раздел «Права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)»

1. Объекты интеллектуальной собственности

Каждая Сторона сохраняет все права на интеллектуальную собственность, товарные знаки и/или иные принадлежащие ей объекты интеллектуальной собственности (в т.ч. логотипы, дизайны, чертежи), которые могут быть использованы в рамках Договора (Объекты ИС). Заключение Договора не может толковаться как предоставление Контрагенту каких-либо лицензий и/или права пользования в отношении Объектов ИС Ozon. Без предварительного согласия Ozon Контрагент не вправе публично ссылаться на фирменное наименование Ozon (а также его логотип или товарные знаки). Ozon или третьи лица группы Ozon вправе публично ссылаться на фирменное наименование Контрагента (а также его логотип или товарные знаки) для указания его в качестве одного из Контрагентов на Платформе, так и при иных обстоятельствах, в том числе в случае размещения Ozon аналогичных товарных предложений от имени Ozon или третьих лиц группы Ozon на Платформе. Каждая Сторона обязуется не регистрировать Объекты ИС сходные с Объектами ИС другой Стороны, а также не использовать

предоставленную информацию об Объектах ИС другой Стороны кроме как в связи с исполнением Договора.

2. Содействие Сторон

Стороны оказывают друг другу разумное содействие в защите Объектов ИС (в т.ч. путём уведомления друг друга обо всех известных или предполагаемых фальсификациях, копировании, подражании, имитациях или иных нарушениях прав на Объектов ИС). При этом, во избежание сомнений, только правообладатель сохраняет исключительное право инициировать процессуальные действия в отношении принадлежащих ему Объектов ИС.

3. Права на РИД и средства индивидуализации

В отношении создаваемых Карточек товара, их составных частей и/или иных материалов, передаваемых Ozon в связи с Договором, Контрагентом должным образом получены:

(а) исключительное право (либо лицензия/право использовать и разрешать иным лицам такое использование) на любые содержащиеся в них РИД на территории страны Клиента;

(б) все необходимые согласия на использование РИД без указания имени автора и/или иных лиц, принимавших участие в их создании, а также на обнародование, внесение в них изменений, сокращений и дополнений, снабжение их при использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или любыми пояснениями; а также

(в) все необходимые согласия на использование фирменных и иных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, коммерческих обозначений, имён, изображений и/или иных охраняемых РИД третьих лиц. Продавец заверяет и гарантирует, что товар, реализуемый по настоящему Договору, был надлежащим образом введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в т.ч. без нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

4. Гарантия наличия прав на РИД

В отношении всех товаров Контрагент обязан получить исключительное право либо лицензии или иные необходимые согласия или иметь иное законное основание на использование фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, коммерческих обозначений, имён, изображений и/или иных охраняемых РИД третьих лиц на территории страны Клиента. Контрагент по запросу Ozon до или после начала реализации товара обязан предоставить копии документов, подтверждающих право на использование РИД на территории страны Клиента.

Контрагент гарантирует, что предоставление им соответствующих документов и информации не нарушает никаких соглашений с третьими лицами, в т.ч. в части

конфиденциальности информации ограниченного доступа (сведения, составляющие коммерческую тайну, персональные данные и т.д.), равно как и применимых положений действующего законодательства. Контрагент соглашается, что Ozon может проверять достоверность и действительность предоставляемых документов, в т.ч. путем обращения с соответствующими запросами к лицам, которые выдали такие документы, являются их подписантами или указаны в них в качестве контактов/уполномоченных лиц. Контрагент также гарантирует, что обращение Ozon к указанным лицам не будет нарушать их прав и, когда это предусмотрено действующим законодательством, получены все согласия/разрешения на взаимодействие Ozon с ними.



На нашей площадке нельзя торговать подделками, а продажу зарегистрированных брендов нужно подтверждать документами.

Если будут сомнения, сможем уточнить напрямую у правообладателя, есть ли у вас права на продажу товара, использование контента или товарного знака. Советуем заранее предупредить бренд, что мы можем связаться — чтобы такой запрос не стал сюрпризом.

5. Обращение правообладателя

В случае получения Ozon обращения от правообладателя товарного знака по поводу нарушения исключительных прав на товар, размещенный Контрагентом на Платформе, Ozon запрашивает у Контрагента документы, подтверждающие его право на реализацию такого товара, а Контрагент обязан предоставить документы Ozon в установленный Ozon срок. До момента предоставления документов Ozon вправе заблокировать Карточку Контрагента, делая ее недоступной для заказа Клиентом.

После получения документов Ozon принимает решение о правомерности размещения товара Контрагента на Платформе для реализации. При правомерном размещении товара Ozon не блокирует карточку товара или снимает блокировку с Карточки товара Контрагента, если она была заблокирована ранее.

Правообладатель вправе ознакомиться с предоставленными Контрагентом документами в отношении спорного товара, а также со списком Контрагентов, реализующих товары, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (ОИС), на которые у правообладателя имеются исключительные права, а Контрагент дает свое согласие на такое ознакомление.

Контрагент соглашается, что Ozon также вправе предоставить его контактные данные (адрес электронной почты и/или номер телефона и/или адрес регистрации, указанные Контрагентом при регистрации на Платформе или в Личном кабинете) соответствующему правообладателю по мотивированному требованию последнего (направленному из Личного кабинета Контрагента или из кабинета бренда) для связи с

Контрагентом с целью досудебного урегулирования спора и/или обращения в суд по поводу нарушения исключительных прав. Ozon не несет ответственность за предоставление таких данных правообладателю, их использование правообладателем и не участвует в дальнейшем взаимодействии Контрагента и правообладателя.

В случае, если Контрагент регистрируется на Платформе как правообладатель товарного знака или его представитель, он соглашается с условиями Соглашения для правообладателя товарного знака.

6. Претензии

Контрагент обязуется самостоятельно и за свой счёт устранять любые претензии:

(а) в отношении товаров, предлагаемых им к продаже на Платформе (включая, помимо прочего, любые претензии в связи с гарантийным и постгарантийным обслуживанием товаров), а также обязуется возместить Ozon все документально подтвержденные и обоснованные расходы, издержки и потери, связанные с рассмотрением таких претензий Ozon;

(б) связанные с повреждением/гибелью имущества третьих лиц, которое произошло вследствие передачи товаров, не соответствующих требованиям Договора и

(в) в связи с нарушением прав или законных интересов третьих лиц или любого Заверения. При рассмотрении споров Контрагент обязан по требованию Ozon вступить в дело на его стороне (без ущерба для иных прав Ozon) и возместить последнему документально подтвержденный и обоснованный ущерб, причиненный разбирательством и его последствиями.

(г) В случае получения Ozon претензий от правообладателя, исключительного лицензиата и/или представителя правообладателя / исключительного лицензиата (далее по тексту — Правообладатель) о нарушении исключительных прав в связи с размещением Контрагентом Карточек товаров на Платформе, Ozon вправе заблокировать Карточку соответствующего товара на Платформе, сделав его недоступным для заказа Клиентов. В случае несогласия с блокировкой, Контрагент самостоятельно и за свой счет обязуется вести переговоры с Правообладателем для урегулирования его претензии;

(д) связанные с выплатой страхового возмещения – заключая договор страхования, Контрагент обеспечивает включение в него условия о безотзывном отказе страховщика и перестраховщика от суброгации, регресса, взыскания убытков или имущественных потерь с Ozon, Партнеров Ozon или третьих лиц, с которыми Ozon состоит в договорных отношениях. Если страховщик не включает указанное условие в полном объеме, Контрагент отказывается от заключения договора страхования;

Ozon возобновляет оказание услуг по Договору в отношении соответствующего товара в случае:

(1) если Правообладатель обратился к Ozon с просьбой разблокировать Карточку товара Контрагента;

(2) если Контрагент предоставил Ozon официальное письменное согласие Правообладателя на разблокировку Карточки товара или судебное решение подтверждающее, что размещение Контрагентом карточек товара не нарушает права Правообладателя исключительного права;

(3) если Ozon установит, что информация, содержащаяся в Карточке товара, не нарушает права Правообладателя.

Раздел «Самозанятые»

1. Применение условий Раздела

Положения Договора применяются в части, не противоречащей Разделу «Самозанятые».

2. Право Ozon на проверку статуса

Ozon имеет право проводить проверку наличия статуса Самозанятого у Контрагента и при отсутствии подтверждения у Контрагента – физического лица отказать в заключении Договора либо приостановить исполнение обязательств по Договору или расторгнуть его.

3. Оказание услуг

Ozon оказывает Контрагенту Самозанятому услуги по Договору из числа доступных ему в ЛК. Контрагент Самозанятый не имеет право требовать от Ozon оказания услуг по Договору, не доступных ему в ЛК.

Для целей исполнения Договора самозанятый считается лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность.

4. Категории товаров

Ozon вправе устанавливать для Контрагентов Самозанятых ограничения на продажу отдельных категорий товаров.

5. Карточки товаров

Контрагент Самозанятый самостоятельно создает Карточку товара и не имеет права добавлять своё ценовое предложение к существующей Карточке товара.

6. Соблюдение требований законодательства

Контрагент Самозанятый обязуется самостоятельно соблюдать все требования законодательства к лицам, применяющим налоговый режим — налог на профессиональный доход, включая, но не ограничиваясь:

(а) требования к постановке на налоговый учёт;

(б) требования к формированию чеков;

(в) ограничения по видам деятельности;

(г) ограничения по категориям товаров;

(д) ограничения по доходам в течение календарного года;

и самостоятельно несёт ответственность за нарушение таких требований. Ozon не несёт ответственность за нарушения требований законодательства со стороны Контрагента Самозанятого и имеет право при выявлении таких нарушений приостановить исполнение обязательств по Договору или расторгнуть его.

7. Утрата статуса Самозанятого

Контрагент — физическое лицо в случае самостоятельного прекращения либо утраты права на применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» обязан приостановить реализацию товаров по Договору и/или передачу отправлений в доставку и сообщить об этом Ozon. Контрагент самостоятельно несет ответственность за негативные последствия неисполнения условий этого пункта.

Раздел «Коммуникация сторон»

1. Правила коммуникации

Если Договором прямо не предусмотрено иное, любая официальная коммуникация между Сторонами и все уведомления по Договору:

(а) оформляются в виде электронных сообщений на русском языке;

(б) направляются через ЛК и\или на адрес Электронной почты получателя; и

(в) считаются полученными в день отправки (при отправке с 00:00 до 20:00 по московскому времени) либо на следующий день после отправки (при отправке с 20:00 до 00:00 по московскому времени).

Контрагент обязуется регулярно проверять ЛК и электронную почту. Ozon не отвечает за любые негативные последствия в связи с несвоевременным ознакомлением Контрагента с уведомлениями.

2. Изменение адресов и реквизитов

Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своих юридических адресов, реквизитов, номеров телефонов и адресов электронной почты, а Контрагент обязан сообщить Ozon об изменении системы налогообложения, в течение 1 рабочего дня с даты изменений. Ozon вносит изменения в информацию о Контрагенте на Сайте в течение 1 рабочего дня, а в платежные реквизиты – в течение 7 календарных дней с даты сообщения.

3. Уведомления

Контрагент подтверждает своё согласие на получение от Ozon любых Уведомлений по электронной почте и по номеру телефона, указанным в ЛК, включая, но не ограничиваясь, информационно-рекламные уведомления о сервисах и продуктах Ozon и его группы компаний.

Раздел «Иные положения»

1. Уступка

Контрагент не вправе уступать и/или передавать иным способом права и/или обязанности по Договору и/или в отношении какого-либо товара третьим лицам без предварительного согласия Ozon. Ozon вправе уступать и/или передавать иным способом свои права по Договору и/или в отношении какого-либо товара любым третьим лицам без согласия Контрагента.

2. Полнота соглашения

Договор содержит полные и исчерпывающие условия относительно его предмета и заменяет собой все предыдущие устные или письменные договорённости между

Сторонами. Ozon не даёт и не принимает на себя каких-либо иных заверений, гарантий или обязанностей, за исключением прямо оговоренных в Договоре.

3. Независимость положений Договора

Недействительность отдельных положений Договора не затрагивает действительность остальных положений Договора и Договора в целом.

4. Третьи лица

Ozon вправе по своему усмотрению исполнять обязательства по Договору с привлечением третьих лиц или обеспечить третьему лицу возможность разместить на Платформе порядок сотрудничества с ним. В зависимости от конкретного обязательства и/или функционала взаимодействие с третьими лицами может осуществляться в следующих формах:

(а) Привлечение третьих лиц для исполнения обязательств Ozon по Договору

Ozon вправе привлекать третьих лиц для исполнения отдельных действий и/или этапов оказания услуг по Договору. При такой форме привлечения Ozon несет ответственность перед Контрагентом за ненадлежащее исполнение привлеченными третьими лицами обязательств с учетом пределов ответственности по Договору.

(б) Агентское поручение

Контрагент поручает Ozon, а Ozon вправе заключать от своего имени и за счет Контрагента договоры с Партнерами Ozon на оказание услуг по Договору. В таком случае Контрагент уплачивает Ozon вознаграждение за исполнение агентского поручения, а также перечисляет Ozon денежные средства для оплаты услуг Партнеров Ozon по таким договорам в порядке и сроки, предусмотренные Договором. Ozon вправе привлечь нескольких Партнеров Ozon для оказания одной услуги по частям.

При возникновении у Контрагента претензий к качеству исполнения Партнерами Ozon услуг по Договору Контрагент поручает Ozon организовать информационный обмен по претензиям с Партнерами Ozon, а также перечислять Контрагенту суммы, причитающиеся по результатам рассмотрения таких претензий, если такие суммы подлежат перечислению через Ozon.

(в) Предоставление возможности Контрагенту заключать договоры с третьими лицами

Ozon вправе предоставлять Контрагенту возможность заключения Контрагентом от своего имени договоров с третьими лицами и/или организовывать информационное взаимодействие с третьими лицами, включая передачу данных и документов через ЛК, а также иные действия, прямо предусмотренные Договором и/или интерфейсом ЛК (в частности, удержание платежей по поручению Контрагента).

При этом, Ozon не является стороной договоров, заключаемых Контрагентом с такими третьими лицами, и не несет ответственности за действия/бездействие и решения таких третьих лиц.

5. Тестирование новых видов услуг

Ozon оставляет за собой право проводить тестирование новых видов услуг или функционала Платформы.

Ozon размещает в ЛК или направляет Контрагенту текст условий участия в тестировании. Начав пользоваться новыми услугами или функционалом, Контрагент выражает свое согласие на принятие участия в тестировании и соглашается с его условиями.

После начала использования услуг или функционала Платформы, условия участия в тестировании признаются неотъемлемой частью Договора.

6. Применимое право и разрешение споров

Условия действуют с 20 августа 2026 года.

Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны предпримут все усилия для решения любых споров и разногласий, возникших между ними по Договору или в связи с ним, путём переговоров. При непредоставлении запрашиваемой информации Ozon вправе отказать в рассмотрении претензии.

Любой спор, который не был разрешен путём переговоров, подлежит разрешению:

(а) в Арбитражном суде города Москвы.

(б) в Пресненском районном суде города Москвы — с самозанятыми гражданами (в т.ч. утратившими этот статус) и с индивидуальными предпринимателями, утратившими этот статус, подлежит разрешению, а если спор подсуден мировому судье — в Судебном участке мирового судьи № 376 города Москвы.

При рассмотрении и разрешении претензий, в качестве доказательств совершения действий Контрагентом в ЛК (в т.ч. при интеграции через Ozon Seller API/Ozon Delivery API, или действий сторон по исполнению Договора), Стороны признают протоколы действий Сторон и происходящих в связи с этим событий в ЛК, которые регистрируются техническими устройствами и программным обеспечением Ozon.

К таким протоколам, включая, но не ограничиваясь относятся: файлы, электронные протоколы, журналы, программные коды, логи, данные Ozon Seller API/Ozon Delivery API и прочая информация в электронной форме.

Раздел «Определения»

Действует с 1 октября 2026 года.

Ozon — Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Решения» (ОГРН 1027739244741, юридический адрес: Россия, 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 10, Помещение 1, этаж 41, комната 6), являющееся владельцем и оператором Платформы.

Ozon Доставка — комплекс услуг, оказываемых Контрагенту в отношении заказов Клиентов Другой площадки.

Ozon Delivery API — программный интерфейс для работы в Личном кабинете сервиса Ozon Доставка для автоматического обмена информацией между системой Контрагента и Ozon посредством отправки запроса и получения ответа, и настраиваемый через его методы.

Ozon Seller API — программный интерфейс для работы с Платформой для автоматического обмена информацией между системой Контрагента и Ozon посредством отправки запроса и получения ответа, и настраиваемый через его методы.

API — программный интерфейс для работы с Платформой для автоматического обмена информацией посредством отправки запроса и получения ответа, и настраиваемый через его методы.

Автовывозы — сервис, который позволяет Контрагенту автоматически создавать заявки на вывоз товара со Склада силами Ozon. Контрагент настраивает Автовывозы в отношении типа, категории, цены товара Складов вывоза и периодичности создания заявок, при наличии такой технической возможности.

Автоутилизация — функционал, посредством которого Контрагент поручает Ozon автоматически направлять товар на Утилизацию в соответствии с настройками в ЛК. Контрагент вправе настроить условия Автоутилизации исходя из состояния и цены товара.

Активация — направляемое Ozon подтверждение Контрагенту об активации его ЛК.

Благотворительное событие, Событие — тематический благотворительный сбор, дата начала и окончания которого указана в ЛК. В период действия События Контрагент

может дать поручение Ozon перечислить пожертвование в адрес выбранного Контрагентом НКО.

Чрезвычайное событие (ЧС) — опубликованное в личном кабинете Событие, отмеченное как чрезвычайное.

Витрина Ozon — www.ozon.ru и мобильное приложение Ozon, которые принадлежат и администрируются Ozon.

Витрина Ozon Селект — мобильное приложение Ozon Селект, которые принадлежат и администрируются Ozon.

Грузовое место — условная единица груза для приёма или перевозки. Одно грузовое место составляет одно отправление либо грузовая упаковка с несколькими отправлениями (при доверительной приемке).

Другая служба доставки — служба доставки, с которой Контрагент самостоятельно заключает договор и производит расчеты по оказанным услугам без участия Ozon.

Договор — Договор для Продавцов товаров на Платформе Ozon и/или Договор об использовании сервиса Ozon Доставка как вместе, так и по отдельности, заключаемые между Ozon и Контрагентом, текст которых размещен в ЛК. Общие условия сотрудничества с Ozon являются частью Договора.

Договор страхования — договор имущественного страхования, заключенный между Контрагентом и Страховщиком в порядке, предусмотренном Договором для Продавцов товаров на Платформе Ozon и/или Договором об использовании сервиса Ozon Доставка. Страховщик самостоятельно определяет условия Договора страхования.

Общие условия — Общие условия сотрудничества с Ozon.

Другая площадка — сайт, мобильное приложение или иные каналы дистанционной продажи, посредством которых Контрагент реализует товар Клиентам Другой площадки. Контрагент имеет доступ к Другой площадке и/или определяет ее содержание на правах владельца, администратора доменного имени или иных законных основаниях.

Заявка — задание Контрагента на оказание услуг сервиса Ozon Доставка согласно Договору, содержащее совокупность данных об Отправлениях, сформированное в ЛК или переданное посредством Ozon Seller API или Ozon Delivery API.

Излишек — товар, не указанный Контрагентом в заявке на поставку, либо товар сверх количества, указанного в заявке на поставку:

(а) **Опознанный излишек** — товар, Карточки которого Контрагент ранее заводил на Площадке.

(б) **Неопознанный излишек** — товар, Карточки которого Контрагент ранее не заводил на Площадке.

Интегрированные службы доставки — службы доставки, с которыми:

(а) Продавец самостоятельно заключает договор и производит расчеты по оказанным услугам, и

(б) Ozon через интеграцию получает сведения о параметрах доставки и статусах Отправлений на основании полученных от Продавца через ЛК Трек-номеров.

Карточка товара — совокупность всей информации о товаре на Платформе, включая изображения товара, рейтинг товара, отзывы о товаре, текст с описанием его характеристик, цены и условий продажи, а также информацию о Контрагенте и изготовителе товара.

КГТ — крупногабаритные товары, предельные габариты веса и размера в упаковке которых установлены в Регламентах к Договору.

Кластер — территория, на которой находится складской объект или помещение:

(а) **Кластер приемки** - где Ozon принимает поставку для транзита через Склад.

(б) **Кластер отправки** — где происходит сборка заказа или обработка отправления.

(в) **Кластер назначения** — где производится распределение заказов или отправлений для доставки до Клиента.

(г) **Кластер возврата** — где происходит приемка Клиентских возвратов, Невыкупов, Отмен и их подготовка к вывозу Контрагентом.

Клиент — полностью дееспособное физическое лицо (индивидуальный предприниматель) или юридическое лицо, приобретающее товар у Контрагента на Платформе (либо указанное в качестве получателя товара) на территории РФ или других стран исключительно для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.



Клиент — покупатель из России или зарубежных стран, в том числе входящих в ЕАЭС (Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана и Киргизии), который заказывает товары на площадке. Куда доставляем заказы по схеме FBO и по схеме FBS.

Клиент Другой площадки — Клиент — физическое лицо, который оформил и оплатил заказ на Другой площадке, выбрав в качестве способа доставки Ozon Доставку. В Договоре об использовании сервиса Ozon Доставка может именоваться как Клиент.

Клиентский возврат — ситуация, когда Клиент вернул заказанный товар после получения.

Код доступа — уникальная последовательность символов, генерируемая Продавцом, предоставляющая Клиенту возможность получить Цифровой товар.

Контрагент — индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, либо Самозанятый — гражданин РФ, которые прошли регистрацию на Платформе и заключили Договор.

Кросс-докинг — услуга по транспортировке товара с Точки отгрузки в Кластер приемки.

ЛК, Личный кабинет — персональная страница Контрагента на Платформе, содержащая информацию о Контрагенте, размещаемых им товарах и о заказах Контрагента, а для целей сервиса Ozon Доставка позволяющая создавать заявки на доставку.

Логистическая платформа — комплекс решений Ozon для доступа к логистическим функциям и схемам для управления и оптимизации процесса доставки по услуге realFBS.

Маркируемый товар:

(а) **ожидающий УПД** — категория товара на Складе, недоступного к продаже на Платформе ввиду неполучения от Контрагента УПД-2 с кодами маркировки.

(б) **ожидающий вывоз** — категория товара на Складе, недоступного к продаже на Платформе ввиду получения от Контрагента запроса на снятие немаркированного товара с продажи для его последующего вывоза.

Минимальная цена — установленное Контрагентом значение, ниже которого не может опуститься цена товара при предоставлении скидок за счет Контрагента. Минимальная цена применяется при определении размера скидки на товар в случаях, установленных Договором, и не применяется если Контрагент самостоятельно добавил товар в акцию с более глубокой скидкой.

Невыкуп — ситуация, когда Клиент полностью или частично отказывается от товаров в заказе при получении.

Неходовые товары — товары (за исключением Super-товаров), по которым не было продаж со Складов за последние 28 календарных дней либо его остатки на Складах в 120 раз превышают среднедневные продажи за последние 28 календарных дней.

НКО — некоммерческая организация, принимающая благотворительные пожертвования.

Объявленная стоимость — стоимость товара, установленная Контрагентом на момент создания конкретного заказа Клиента и зафиксированная в ЛК, а для целей использования сервиса Ozon Доставка – сумма, в которую Контрагент самостоятельно оценивает стоимость товаров в Отправлении на момент создания Заявки, когда это предусмотрено интерфейсом ЛК.

Отмена — ситуация, когда Клиент отказывается получить заказ до его доставки либо не является получить заказ.

Отправление — товар или совокупность товаров, которые Контрагент упаковал и снабдил маркировкой.

Партнёры Ozon — третьи лица, в т.ч. службы доставки, которые Ozon по поручению Контрагента привлекает к исполнению обязательств по Договору.

Пересортица — излишек одного товара при одновременном недостатке другого товара той же категории.

Периметр Ozon — совокупность объектов, в пределах которых товар считается принятым и фактически находящимся на Складе, в иных складских комплексах, СЦ, ПВЗ; и/или в процессе транспортировки в любом транспорте, и/или в иной складской или логистической инфраструктуре, используемых Ozon и/или привлекаемыми им третьими лицами.

Платформа — агрегатор информации о товарах – информационная система (программа для ЭВМ), размещенная на Сайте, которая предоставляет Контрагентам возможность размещать товары с целью продажи, а также получать информацию о заказах. Функции Платформы, доступные Контрагенту, определяются Ozon.

Поставка с особыми условиями — поставка, перед началом которой Контрагенту необходимо сформировать УПД-2 и направить его в адрес Ozon по ЭДО.

Прогнозируемый срок реализации товара — срок, в течение которого товар Контрагента будет реализован Клиенту по прогнозам Ozon.

Программа страхования — размещенные в ЛК и/или на seller-edu.ozon.ru условия Страховщика, содержащие правила и параметры страхования.

Продавец — Контрагент, заключивший с Ozon Договор для Продавцов товаров на Платформе Ozon и/или Договор об использовании сервиса Ozon Доставка в зависимости от контекста употребления.

ПВЗ, Пункт выдачи заказов — помещение Ozon или третьего лица, в котором осуществляется приемка отправлений и поставок Контрагента:

(а) **СПВЗ** — собственный пункт выдачи заказов.

(б) **ПВЗ** — пункт выдачи заказов Партнёров.

(в) **ППЗ** — пункт приема заказов.

Сайт — www.ozon.ru и мобильное приложение Ozon и мобильное приложение Ozon Селект, которые принадлежат и администрируются Ozon.

Самозанятый — индивидуальный предприниматель или гражданин Российской Федерации, осуществляющий предпринимательскую деятельность и применяющий специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход согласно требованиям законодательства РФ.

Склад, Склад Ozon — складской объект Ozon, где товары принимаются к транзиту, размещаются, готовятся к отправке Клиенту или перемещению между Складами. Адреса и реквизиты Складов указаны в разделах «Адреса складов Ozon» и «Адреса даркстороов Ozon».

Склад Продавца — склад, с которого Продавец производит отгрузку заказов.

СЦ, Сортировочный центр — складской объект или помещение Ozon, в котором производится сортировка и распределение поставок для доставки на Склад или в распределительный центр, а также отправлений для доставки Клиентам.

Способы передачи — передача заказа Клиенту в пункте выдачи заказов, через постамат, через Почту России или курьером.

Срок годности — срок годности, срок службы или срок хранения товара.

Страховщик — СПАО «Ингосстрах», ОГРН 1027739362474, ИНН 7705042179.

Товар — объект материального мира, который Продавец разместил к продаже на Платформе и/или передает в отправлении для доставки сервисом Ozon Доставка.

Точка возврата — ПВЗ или СЦ, куда Ozon доставляет возвраты/вывозы способом Drop-Off. Доступность конкретной Точки возврата определяется технической возможностью.

Точка отгрузки — Склад, распределительный центр, СЦ или ПВЗ, где Продавец отгружает товар для его последующего Кросс-докинга.

Трек-номер — уникальный буквенно-цифровой или цифровой код (штрихкод - идентификатор), который присваивается заказам и позволяет отследить статусы их доставки в Службе доставки.

Уведомление — электронное сообщение, направляемое Ozon Контрагенту в ЛК, а также на Электронную почту.

Условия продажи товаров на Платформе — публичные оферты для Клиентов, приобретающих товары на Платформе, расположенные по адресам:

(а) для физических лиц https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/usloviya-prodayoi-tovarov-dlya-fizicheskih-lits-v-ozon-ru;

(б) для юридических лиц https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/usloviya-prodayoi-tovarov-yuridicheskim-litsam-na-ozon-ru.

Заголовки статей и пунктов используются исключительно для удобства чтения и не влияют на смысл Договора.

Услуга по дополнительной обработке ОВХ — услуга по дополнительному измерению и внесению уточненных ОВХ (объёмно-весовых характеристик) отправлений или товаров в упаковке, ОВХ которых фактически отличаются от заявленных Контрагентом в ЛК.

Утилизация — уничтожение товаров Контрагентов в предусмотренных Договором случаях.

Учетная товарная группа (SKU) - совокупность товаров Продавца, реализуемых в рамках одной Карточки товара.

Цифровой товар — нематериальный продукт, предоставляющий Клиенту доступ к Контенту
или сервису и передаваемый в электронной форме, включая, но не ограничиваясь:

(а) лицензионные ключи (активационные коды) для программного обеспечения;

(б) электронные книги, аудиокниги и иные цифровые публикации;

(в) подписки на онлайн-сервисы;

(г) иные аналогичные товары, не требующие физической доставки.

Экспресс-доставка — доставка Отправления Клиенту в течение нескольких часов в пределах одного кластера.

Электронная почта — адрес электронной почты получателя электронного сообщения:

(а) для Контрагента — адрес, указанный в ЛК в поле «Почта для получения уведомлений» для пользователя под ролью «Управляющий»;

(б) для Ozon — marketplace@ozon.ru.

Этикетка — наклейка со штрихкодом или QR-кодом для идентификации отправления или грузовой упаковки.

Этикетка товара — наклейка с уникальным штрихкодом для идентификации товара, в т.ч. если на товаре отсутствует штрихкод производителя.